

■ 환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률 시행령 [별표 2] <개정 2011.10.28>

행정처분의 기준(제8조 관련)

위반사항	행정처분 기준
1. 법 제2조제5호가목의 경우 가. 해당 지역에 배출시설 설치가 가능한 경우 나. 해당 지역에 배출시설 설치가 불가능한 경우	사용중지 폐쇄
2. 법 제2조제5호나목의 경우 가. 허가 또는 승인이 정지된 시설에서 오염물질을 배출하는 경우 나. 허가 또는 승인이 취소된 시설에서 오염물질을 배출하는 경우 다. 폐쇄 명령을 받은 후 오염물질을 배출하는 경우	사용중지 폐쇄 철거
3. 법 제2조제5호다목의 경우 가. 해당 지역에서 영업이 가능한 경우 나. 해당 지역에서 영업이 불가능한 경우	사용중지 폐쇄
4. 법 제2조제5호라목의 경우 가. 허가가 정지된 상태에서 영업을 한 경우 나. 허가가 취소된 상태에서 영업을 한 경우 다. 폐쇄 명령을 받은 후 영업을 한 경우	사용중지 폐쇄 철거
5. 법 제2조제5호마목의 경우	폐쇄 (폐쇄 명령을 받은 후 영업을 한 경우에는 철거)
6. 법 제2조제5호바목의 경우	철거